

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/6157/25

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר)

1. תיקון סעיף 42ג. בחוק-יסוד : הכנסת, בסעיף 42ג(ה), בסופו יבוא "למעט אם חדלו לכהן כל השרים וסגני השרים של אותה סיעה לתקופה העולה על 30 ימים".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 42ג לחוק-יסוד : הכנסת (להלן – חוק היסוד) עוסק בהפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר, במסגרת מה שמכונה "החוק הנורווגי". בסעיף 42ג(ה) לחוק היסוד נקבע כי חבר הכנסת שחברותו בכנסת נפסקה עקב מינויו לשר או לסגן שר לפי הוראות אותו סעיף, וחברותו התחדשה משחדל לכהן כשר או כסגן שר, לא יהיה רשאי להפסיק שוב את חברותו בכנסת במסגרת אותו הסדר עד לתום כהונת הכנסת. תכליתה של הוראה זו היא למנוע שימוש לרעה בהסדר "החוק הנורווגי" ולצמצם את הפגיעה בעצמאותו של חבר הכנסת שנכנס לכנסת במקומו של השר או סגן השר. זאת, בדרך של התפטרות מהממשלה של חבר הכנסת המכהן כשר או סגן שר וחזרה מהירה לממשלה, רק במטרה להביא להפסקת חברותו בכנסת של חבר הכנסת החדש.

עם זאת, במקרים בהם חדלו לכהן כל השרים וסגני השרים המשתייכים לסיעה מסוימת, למשך תקופה העולה על 30 ימים, פוחת החשש מפני שימוש לרעה או מפגיעה בעצמאותו של חבר הכנסת שהצטרף לכנסת. במצב דברים זה, ניתן להניח שההתפטרות אינה נובעת משיקולים טקטיים שמטרתם להחליף את חבר הכנסת שנכנס במסגרת "החוק הנורווגי", אלא לרוב תהיה קשורה לשינויים מהותיים במצב הפוליטי או בהרכב הממשלה. לפיכך, אין הצדקה למנוע משר או סגן שר להתפטר פעם נוספת מחברותו בכנסת במסגרת ההסדר ולאפשר לו להתמקד בתפקידו במשרד הממשלתי.

מוצע אפוא לתקן את סעיף 42ג(ה) לחוק-יסוד : הכנסת, כך שההגבלה על הפסקת חברות נוספת בכנסת לא תחול במקרה שבו חדלו לכהן כל השרים וסגני השרים של אותה סיעה למשך תקופה של 30 ימים לפחות. תיקון זה יאפשר גמישות רבה יותר במצבים פוליטיים משתנים, תוך שמירה על עקרונות "החוק הנורווגי" ותכליותיו המקוריות ולאפשר לשר או סגן שר שמונה להתפטר מהכנסת ולמקד את משאביו במשרד בו האזן מכהן כשר או כסגן שר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)